FICHE N° 6
Le raisonnement juridique

Lorsqu'on fait du droit, il est impératif d'avoir en tête que le juriste utilise un mode de raisonnement particulier.

C'est pourquoi il faut s'attarder sur deux façons de raisonner, en matière juridique :

- ✓ Le syllogisme juridique ;
- ✓ La qualification juridique.

Le syllogisme juridique

Lorsque le juge tranche un litige ou lorsque l'étudiant résout un cas pratique, il utilise la technique du syllogisme juridique, qui va lui permettre de déduire une solution.

De manière générale, le syllogisme est défini comme un raisonnement qui consiste en deux propositions dont on déduit une troisième.
Un syllogisme est donc toujours composé de trois phases :

- ✓ Une prémisse majeure (prémisse générale) ;
- ✓ Une prémisse mineure (prémisse moins générale) ;
- ✓ Une conclusion.

Prenons un exemple.

(Majeure) Les étudiants de l'INSCAE ont la grosse tête.

(Mineure) Or, Rabe est un étudiant de l'INSCAE.

(Conclusion) Donc, Rabe a la grosse tête.

Maintenant, si nous traduisons cela dans le langage juridique, le syllogisme est toujours composé de trois phases :

- ✓ Majeure : la règle de droit.
- ✓ Mineure : l'application de la règle de droit au cas particulier.
- ✓ Conclusion : la solution.

Prenons le cas suivant : « Rado est propriétaire d'une parcelle d'un hectare dans la région d'Analamanga. Ne connaissant rien à la matière juridique, il vient vous consulter pour savoir s'il s'agit d'un bien meuble ou immeuble. »

Dans ce cas, la question qu'on vous pose est de savoir si la parcelle est un bien meuble ou immeuble. Pour répondre à cette interrogation, nous allons faire un syllogisme.

- ✓ On pose d'abord la règle de droit (majeure) : selon l'article 518 du Code civil, *« les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».*

- ✓ On applique ensuite cette règle de droit aux faits (mineure) : dans notre cas d'espèce, Rado est propriétaire d'une parcelle d'un hectare dans la région d'Analamanga. Une parcelle est bien un fonds de terre.

- ✓ On en tire enfin une conclusion qui répond à la question posée (conclusion) : par conséquent, si une parcelle est un fonds de terre, il s'agit d'un bien immeuble par nature.

La qualification juridique des faits

Autre spécificité du raisonnement juridique : la qualification juridique des faits.
C'est une opération par laquelle on rattache des faits à des catégories juridiques.
Autrement dit, on va faire rentrer les faits dans du droit.

Exemple : « Ce matin, alors qu'il rentrait de son footing quotidien, Bema s'est rendu dans sa boulangerie préférée, pour acheter trois croissants et ainsi reprendre les 500 calories qu'il venait de perdre. Qualifiez juridiquement les faits. »

Pour qualifier juridiquement, il faut faire rentrer ces faits dans du droit : un homme (Bema) a conclu un contrat de vente relatif à des biens meubles (en l'occurrence, les croissants).

Ici, trois catégories juridiques ont été utilisées :

« *Un homme* » / droit de la personne

« *Contrat de vente* » / droit des obligations

« *Biens meubles* » / droit des biens